

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2021〕35号

纪律处分决定书

当事人：三度星和（北京）投资有限公司（以下简称“三度星和”）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会于2020年12月25日向三度星和下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2020〕320号），三度星和如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在收到之日起5个工作日内向协会提交书面申辩意见。三度星和未在规定期限内提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，三度星和存在以下违规行为：

违规向投资者承诺本金不受损失及承诺收益。三度星和在与私募基金产品“泽芯8号证券投资基金”和“泽然10号平衡型基金”的投资者签订基金合同补充协议时，向投资者承诺本金不受损失并承诺收益。上述行为违反了《私募基金

监管办法》第十五条的规定。

以上事实有有关私募基金产品基金合同的补充协议、三度星和提供的情况说明等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对三度星和进行书面警示，暂停受理三度星和私募基金产品备案六个月。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，三度星和可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
二〇二一年二月十八日



抄送：证监会市场二部，北京证监局
